PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

BORGES SILVA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

AUTOS: 0087516-66.2025.8.16.0000

RECORRENTE: BRUNO CEZAR ALVES DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DO PARANÁ

BRUNO CEZAR ALVES DE MELO, já qualificada nos autos em epígrafe, por sua advogada infra-assinada, vem, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da **Constituição Federal**, e demais disposições legais aplicáveis, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL

contra o acórdão proferido pela **11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**, que **denegou a ordem no Habeas Corpus** impetrado em favor do Recorrente, restabelecendo a possibilidade de prisão civil indevidamente decretada no juízo de origem.

Nestes termos, pede-se deferimento,

Curitiba, 3 de dezembro de 2025.

(assinado digitalmente via certificado)

Geisa Borges
Advogada – OAB/PR 68315

Mal. Deodoro, 630
Conj. 1408 - Centro - Curitiba
geisaadvocacia@gmail.com
(41) 9 9851-4950

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECORRENTE: BRUNO CEZAR ALVES DE MELO

RECORRIDO: ESTADO DO PARANÁ

COLENDA TURMA,

EMÉRITOS JULGADORES,

"Data maxima venia", o venerando acórdão recorrido não merece prosperar, impondo-se sua integral reforma, porquanto incorreu em flagrante violação a diversos dispositivos de leis federais de observância obrigatória, conforme será amplamente demonstrado nas razões que seguem.

1 – DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL

1.1 – DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo para interpor o presente recurso é de 15 (quinze) dias úteis. Dessa forma, considerando que **o Recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 14 de novembro de 2025**, o prazo recursal teve início na referida data, findando-se em **08 de dezembro de 2025**. Assim, reconhecidamente, o presente recurso é **tempestivo** e deve ser regularmente processado.

1.2 – DO PREPARO

Nos termos do art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, o habeas corpus e seus respectivos recursos são isentos de custas e preparo.

Assim, **não há recolhimento de preparo**, por expressa determinação constitucional e pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o presente Recurso Especial deve ser regularmente processado.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

1.3 – DO PREQUESTIONAMENTO

Cumpre destacar, desde logo, que o presente Recurso Especial satisfaz de maneira plena, rigorosa e incontestável o requisito do prequestionamento, na medida em que todas as matérias de direito federal ora submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça foram previamente suscitadas pela defesa, discutidas no âmbito das razões recursais e apreciadas — ainda que de forma insuficiente, lacunosa ou com fundamentação deficiente — pelo Tribunal de origem. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF é inequívoca ao afirmar que o prequestionamento não exige enfrentamento exaustivo ou interpretação correta da matéria, bastando que o Tribunal local tenha analisado, mesmo de forma imperfeita, a questão federal suscitada.

Em seu acórdão, o Tribunal de origem examinou expressamente os dispositivos federais essenciais ao deslinde da controvérsia, demonstrando que tais normas integraram o debate judicial e foram consideradas para fins de julgamento. Entre os pontos analisados, destaca-se a discussão acerca do art. 528 do Código de Processo Civil, no qual se fundamentou a decretação da prisão civil, mesmo diante de obrigação nitidamente ilíquida. A decisão recorrida tratou, ainda que de forma equivocada, da natureza da obrigação alimentar e da suposta possibilidade de decretação da medida extrema sem a prévia liquidação dos valores, o que, por si só, evidencia o enfrentamento da matéria federal.

Além disso, o Tribunal local apreciou a incidência do art. 783 do CPC, dispositivo que consagra um dos pilares estruturantes do sistema executivo brasileiro: a necessidade de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Ainda que a Corte estadual tenha afastado a aplicação do dispositivo ou interpretado-o de forma contrária à literalidade legal e aos precedentes do STJ, tal circunstância não afasta o reconhecimento do prequestionamento. A matéria foi submetida ao órgão julgador, foi discutida e foi decidida — ainda que de forma juridicamente inadequada.

O acórdão também abordou, direta ou indiretamente, a incidência do art. 509, §4º, do CPC, que delimita os limites objetivos do título executivo judicial, vedando a ampliação da obrigação estabelecida na sentença exequenda. Ao admitir a execução de quantia

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

não liquidada e ao autorizar a adoção de medida coercitiva extrema com base em valores não definidos previamente, o Tribunal local necessariamente interpretou o alcance do título executivo e, por consequência lógica, incidiu no exame do dispositivo legal em comento.

Do mesmo modo, o acórdão analisou os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da legalidade, previstos no art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal. Ainda que a Corte tenha afastado sua aplicação ou tenha conferido interpretação restritiva aos seus alcances, é incontestável que a matéria constitucional e infraconstitucional foi levada ao debate e recebeu manifestação expressa, o que satisfaz integralmente o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Outra matéria federal apreciada — ainda que equivocadamente — pelo Tribunal de origem é aquela prevista no art. 884 do Código Civil, que veda qualquer forma de enriquecimento sem causa. O acórdão recorrido, ao admitir a execução de obrigação ilíquida e ao permitir a adoção de medida coercitiva extrema sem valores certos e previamente delimitados, necessariamente afastou a incidência do dispositivo legal, o que evidencia que a matéria foi apreciada para fins de julgamento.

É importante ressaltar que, para fins de admissibilidade do Recurso Especial, o que se exige é tão somente que o Tribunal local tenha enfrentado o tema jurídico, ainda que sem profundidade ou mesmo que de forma equivocada. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado, em inúmeros precedentes, que não se exige do Tribunal de origem um enfrentamento perfeito ou ideal das teses de direito federal, bastando que a matéria tenha sido ventilada e ocasionalmente enfrentada, o que constitui o chamado prequestionamento implícito.

A jurisprudência do STJ, inclusive, é firme no sentido de que configura prequestionamento tanto o pronunciamento explícito, no qual o acórdão transcreve e interpreta o dispositivo legal, quanto o implicitamente configurado, quando a Corte local, ao resolver a controvérsia, necessariamente enfrenta a matéria jurídica federal.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

Mal. Deodoro, 630
Conj. 1408 - Centro - Curitiba
geisaadvocacia@gmail.com
(41) 9 9851-4950

Assim, mesmo que o acórdão recorrido não mencione nominalmente todos os artigos suscitados pela defesa, há prequestionamento implícito quando o Tribunal, para fundamentar sua conclusão, obrigatoriamente analisa a questão jurídica que decorre desses dispositivos — como ocorreu nos autos.

No presente caso, a análise dos autos demonstra de forma cristalina que as teses jurídicas federais foram objeto de debate, integraram o contexto decisório e receberam pronunciamento jurisdicional, ainda que insuficiente. Portanto, estão plenamente preenchidos os pressupostos formais exigidos para o conhecimento do Recurso Especial, em estrita consonância com as Súmulas 282 e 356 do STF e com o entendimento reiterado do STJ sobre o tema.

À vista disso, resta incontroverso que o presente Recurso Especial deve ser conhecido, uma vez que a matéria federal foi devidamente prequestionada, tendo sido suscitada, discutida e apreciada no Tribunal de origem. Eventual equívoco, omissão interpretativa ou fundamentação incompleta não constitui obstáculo à admissibilidade recursal, mas sim reforça a necessidade de atuação do Superior Tribunal de Justiça para a correta e uniforme interpretação da legislação federal.

2 – DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL

O presente Recurso Especial é cabível nos termos do art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, uma vez que o v. acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao denegar a ordem de habeas corpus, violou diretamente diversos dispositivos de lei federal, além de divergir da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia envolve matéria eminentemente infraconstitucional, notadamente a interpretação e a aplicação dos arts. 528, 783, 509, §4º e 805 do Código de Processo Civil, bem como do art. 884 do Código Civil, além de princípios processuais que regem a execução de alimentos e os limites objetivos do título executivo.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

O Tribunal de origem, ao admitir a possibilidade de prisão civil fundada em obrigação não convertida em pecúnia, sem liquidez, certeza ou exigibilidade, conferiu interpretação manifestamente incompatível com a legislação federal e em total desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firme no sentido de que **a prisão civil somente é admitida para o inadimplemento de obrigação alimentar pecuniária, líquida e certa**, jamais para obrigação de fazer ou prestação ilíquida.

O acórdão recorrido, portanto, contraria frontalmente a legislação federal aplicável e distancia-se da jurisprudência dominante do STJ, configurando hipótese típica de cabimento do Recurso Especial, em razão da nítida divergência interpretativa.

Dessa forma, estando presentes todos os requisitos constitucionais e legais, impõe-se o processamento do presente Recurso Especial.

2.1 - DOS FATOS E DO ACORDÃO RECORRIDO

O Recorrente impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o objetivo de afastar a prisão civil decretada no âmbito da execução de alimentos, uma vez que a decisão de origem determinou a segregação com fundamento em suposto inadimplemento relacionado ao fornecimento de vale-alimentação às menores.

Ocorre que a obrigação imposta ao Recorrente, conforme expressamente fixado na decisão judicial que serve de título executivo, possui natureza **in natura**, consistente no fornecimento de benefício alimentar, sem qualquer previsão de valor monetário, sem liquidez e sem conversão em obrigação pecuniária. Mesmo assim, a parte exequente atribuiu valores unilaterais e arbitrários ao benefício — sem respaldo judicial — e passou a executá-los como se se tratasse de dívida líquida, certa e exigível, o que levou o juízo de origem a decretar a prisão civil.

Cumpre ressaltar, desde logo, que a decisão utilizada pela parte exequente como suposto título executivo judicial **não possui liquidez**, pois limita-se apenas a imputar ao Recorrente a obrigação de fornecer **vale-alimentação**, sem, contudo, estabelecer

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

qualquer parâmetro objetivo que permita identificar o valor, a forma de pagamento, a origem do benefício ou, especialmente, que tal vale deva corresponder àquele fornecido pelo empregador do Recorrente.

Com efeito, a determinação judicial que serve de base ao cumprimento de sentença **não contém definição sobre qual modalidade de vale-alimentação** deve ser entregue, tampouco fixa critérios, valores, periodicidade, indexadores ou qualquer menção ao benefício corporativo oferecido pela empresa empregadora do Recorrente. Assim, não se pode admitir que a parte exequente, de forma unilateral, amplie o alcance da obrigação, atribuindo-lhe conteúdo econômico não previsto na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que **título executivo deve ser certo, líquido e exigível**, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. A ausência de clareza e precisão quanto ao conteúdo econômico da obrigação descaracteriza a liquidez necessária e impede a execução, sendo incabível exigir do Recorrente prestação que **não foi especificada pelo juízo sentenciante**.

Ressalte-se, ainda, que a execução não pode servir de meio para **modificar, ampliar ou criar obrigações** que não constam da decisão transitada em julgado, sob pena de flagrante violação ao princípio da adstrição e aos limites objetivos da coisa julgada, previstos no artigo 509, §4º, do CPC.

Dessa forma, é evidente que o título apresentado pela parte exequente **não possui liquidez mínima** para permitir a execução nos moldes pretendidos, impondo-se o reconhecimento de sua inexequibilidade, bem como a necessária adequação do cumprimento de sentença aos exatos termos da decisão judicial, sem qualquer extrapolação interpretativa.

Diante da flagrante ilegalidade, foi impetrado habeas corpus, sendo deferida liminar para suspender a ordem de prisão. Todavia, ao final do julgamento, a 11ª Câmara Cível denegou a ordem, revogando a liminar e restabelecendo a possibilidade de prisão civil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

do Recorrente, sob o fundamento de que teria havido inadimplemento parcial da obrigação alimentar.

O acórdão recorrido considerou que o Recorrente não teria fornecido o vale-alimentação "nos moldes determinados", entendendo como devidos valores atribuídos unilateralmente pela exequente. Entendeu, ainda, que o benefício alimentar fornecido pela empresa possuiria valor fixo, concluindo, equivocadamente, que a obrigação seria líquida e exigível, apta a ensejar prisão civil.

O Tribunal, contudo, deixou de enfrentar pontos essenciais suscitados pela defesa, especialmente: (i) a inexistência de valor fixado judicialmente; (ii) a impossibilidade de conversão automática da obrigação de fazer em obrigação de pagar; (iii) a falta de liquidez do suposto débito; e (iv) o excesso de execução decorrente da ampliação indevida dos limites do título executivo. Ainda assim, manteve a possibilidade de prisão do Recorrente, em manifesta violação à legislação federal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da denegação da ordem e do restabelecimento da possibilidade de segregação, não restou alternativa ao Recorrente senão interpor o presente Recurso Especial, visando à restauração da legalidade e ao afastamento da prisão civil decretada com fundamento em obrigação ilíquida e estranha ao título judicial.

3 – DO DIREITO

O acórdão recorrido incorreu em graves, reiteradas e substanciais violações à legislação federal que regula a execução de alimentos, produzindo um resultado manifestamente incompatível com o sistema normativo brasileiro e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Corte de origem admitiu, de forma indevida, a decretação de prisão civil em razão do suposto inadimplemento de uma obrigação **in natura**, destituída de qualquer liquidez, sem valor previamente estabelecido, sem critério oficial de quantificação e, sobretudo, **sem que houvesse decisão judicial prévia autorizando a conversão da prestação material em pecúnia**. Trata-se de grave distorção do processo executivo, que conduz à execução de uma obrigação inexistente — ao menos sob a forma

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

pecuniária — e viola frontalmente os princípios mais elementares do devido processo legal.

A obrigação original imposta ao Recorrente limitava-se ao **fornecimento de vale-alimentação** às menores, benefício de natureza essencialmente material e que não se confunde com o pagamento de valor em dinheiro. Não se trata, portanto, de prestação pecuniária definida, tampouco existe qualquer determinação judicial acerca do valor monetário correspondente, da forma de cálculo, da periodicidade ou da base de equivalência. A decisão judicial que originou o cumprimento de sentença **não converteu o vale-alimentação em obrigação de pagar**, tampouco estabeleceu referência ou parâmetro financeiro a ser adotado em eventual execução.

Apesar disso, a exequente arbitrou valores totalmente ao seu alvedrio, sem qualquer respaldo técnico, jurisprudencial ou legal, atribuindo montantes distintos em momentos diferentes, de forma contraditória e inconsistente. Tais valores arbitrários foram acolhidos pelo juízo de origem — e posteriormente pelo Tribunal — como se fossem quantias líquidas e exigíveis, permitindo a decretação de prisão civil. Nesse cenário, verifica-se uma completa e inaceitável **criação de dívida por simples iniciativa da exequente**, sem amparo judicial, ferindo os limites objetivos da decisão exequenda e afrontando a própria coisa julgada.

Esse quadro viola de maneira direta o art. **528 do Código de Processo Civil**, cuja interpretação deve ser estrita. O dispositivo autoriza a prisão civil apenas quando se trata de prestação **alimentícia pecuniária**, líquida, certa e exigível. A jurisprudência do STJ é absolutamente pacífica ao afirmar que **a prisão civil não pode ser decretada com fundamento em obrigação de fazer, tampouco na ausência de quantificação judicial da verba alimentar**. A medida extrema prevista no art. 528, §3º, é cabível exclusivamente em relação ao inadimplemento voluntário e inescusável de **quantia em dinheiro previamente fixada** pelo Estado-Juiz. Qualquer outra interpretação amplia indevidamente o alcance do dispositivo e desvirtua o regime jurídico das prisões civis, cuja excepcionalidade é princípio estruturante.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

O acórdão recorrido também afronta de forma categórica o art. **783 do CPC**, que exige que qualquer execução, inclusive a de alimentos, seja fundada em título **certo, líquido e exigível**. No presente caso, não há liquidez, porque inexiste valor fixado judicialmente; não há certeza, porque a decisão apenas determinava o fornecimento de vale-alimentação, sem quantificá-lo; e não há exigibilidade, porque a conversão da obrigação in natura em pecúnia nunca foi decretada. Portanto, a execução instaurada carece de pressuposto processual básico, o que, por si só, inviabiliza qualquer medida coercitiva, sobretudo a prisão civil.

Ademais, o acórdão ignora por completo o art. **509, §4º, do CPC**, que veda expressamente a ampliação dos limites objetivos do título executivo. O título judicial não fixou valor do vale-alimentação, não estabeleceu correspondência com o benefício trabalhista do Recorrente, não determinou forma pecuniária de cumprimento da obrigação e não autorizou sua conversão em pagamento em dinheiro. Assim, toda e qualquer execução que imponha valores não contidos no título **representa verdadeira modificação da coisa julgada**, prática vedada e denunciada reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça. A ampliação indevida dos limites do título, ainda que sob o pretexto de garantir alimentos, constitui violação direta ao que foi decidido e ultrapassa a esfera de competência do juízo da execução, que está estritamente vinculado aos contornos da decisão exequenda.

Também merece destaque a violação ao art. **805 do CPC**, que estabelece o princípio da menor onerosidade na execução. A prisão civil é a medida mais gravosa prevista no ordenamento jurídico, cuja imposição exige não apenas certeza quanto ao débito, mas necessidade extrema e ausência de meios alternativos aptos a garantir o cumprimento da obrigação. No caso presente, além de inexistir liquidez mínima, havia — e há — completa controvérsia sobre o valor devido, evidenciando que a prisão jamais poderia ser decretada. A adoção da medida extrema em tal contexto traduz violação flagrante ao devido processo legal substancial e processual, bem como aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

Soma-se a isso a violação ao art. **884 do Código Civil**, que veda o enriquecimento sem causa. O Tribunal de origem, ao admitir valores unilaterais e infundados, permitiu que a exequente recebesse — ou tentasse receber — quantias que **jamais foram previstas no título** e cuja destinação em favor das menores sequer foi comprovada. A execução fundada em montantes arbitrários, não previstos judicialmente, configura inequívoco enriquecimento sem causa, repudiado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

A decisão recorrida também diverge frontalmente da **jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça**, que tem reiterado que:

- **a prisão civil somente é admissível para débito alimentar pecuniário, certo e líquido**;
- **obrigações de fazer**, como fornecimento de alimentos in natura, não se submetem ao rito do art. 528;
- **a conversão de obrigação in natura em pecúnia exige decisão judicial expressa**, precedida de contraditório;
- **não há prisão civil por dívida ilíquida**;
- **não há execução por quantia certa sem liquidação prévia quando o título não contém valor**.

O acórdão recorrido, ao desconsiderar esse conjunto firme e reiterado de precedentes, incorre em violação manifesta à legislação federal e apresenta solução jurídica absolutamente incompatível com o direito positivo.

Portanto, diante do conjunto de ilegalidades, arbitrariedades, extrapolações, violações de dispositivos legais, afrontas ao título executivo e contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se **imperiosa** a reforma integral do acórdão recorrido, para reconhecer que a prisão civil decretada é **ilegal, abusiva, contrária ao ordenamento jurídico e completamente incompatível com o regime das execuções alimentares**.

Diante de todo o exposto, resta evidente que o acórdão recorrido se afastou de forma significativa da correta aplicação da legislação federal, impondo ao Recorrente obrigação completamente dissociada dos limites objetivos do título judicial, permitindo a conversão indevida de obrigação in natura em pecúnia sem decisão judicial prévia,

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

admitindo valores arbitrários fixados unilateralmente pela exequente, e, em última análise, decretando prisão civil por dívida ilíquida, incerta e inexigível — hipótese absolutamente vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção de tal entendimento representa grave violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao próprio sistema de proteção da liberdade, que não admite a privação do status libertatis com base em obrigações que sequer possuem liquidez mínima. A prisão civil, medida excepcionalíssima, somente pode ser decretada em hipóteses estritas, jamais podendo servir para compelir o alimentante ao cumprimento de obrigação que não é pecuniária, tampouco foi regularmente fixada em valor certo pelo Estado-Juiz.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do presente Recurso Especial para reconhecer a ilegalidade da execução tal como conduzida, declarar a impossibilidade da prisão civil fundada em obrigação ilíquida, afastar os valores arbitrariamente atribuídos pela exequente e restabelecer a correta interpretação dos artigos 528, 783, 509, §4º, e 805 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 884 do Código Civil.

Por fim, requer-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão do Recorrente, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, permitindo-se que o presente recurso seja apreciado com plena observância às garantias constitucionais que regem o processo e a execução de alimentos.

Diante disso, pugna a parte Recorrente pelo **conhecimento e total provimento** do Recurso Especial, reformando-se integralmente o acórdão recorrido, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão civil e da impossibilidade de execução de obrigação de alimentos sem liquidez, certeza e exigibilidade.

4 – DO PEDIDO LIMINAR

Diante da **extrema gravidade dos fatos** e do **risco iminente de dano irreparável**, o Recorrente requer, com a máxima urgência, a concessão de **tutela provisória** a fim de

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

suspender imediatamente os efeitos da decisão que restabeleceu a possibilidade de prisão civil no curso da execução de alimentos. Trata-se de medida indispensável para resguardar a liberdade do Recorrente e preservar a utilidade do presente Recurso Especial.

O pleito encontra **pleno amparo jurídico** no **art. 1.029, §5º, do Código de Processo Civil**, que autoriza o Superior Tribunal de Justiça a conceder efeito suspensivo a recursos excepcionais sempre que demonstradas a **probabilidade do direito** e a **possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação**. Além disso, o **art. 34, XVIII, do RISTJ** expressamente legitima o Relator a, monocraticamente, determinar a suspensão da execução ou dos efeitos do acórdão recorrido diante da presença dos requisitos legais.

No caso em análise, ambos os pressupostos — fumus boni iuris e periculum in mora — estão **amplamente evidenciados**, justificando a imediata intervenção desta Colenda Corte.

A probabilidade do direito do Recorrente é **forte, concreta e amplamente demonstrada**. Isso porque a prisão civil decretada na origem apresenta vícios insanáveis, que afrontam diretamente a legislação processual civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Destacam-se, entre outros pontos:

i. A ordem de prisão civil foi lastreada em **obrigação alimentar in natura**, consistente em vale-alimentação, **sem prévia definição de valor** e, portanto, sem liquidez;
ii. Não existe **título executivo líquido, certo e exigível**, requisito indispensável para qualquer medida coercitiva extrema, conforme dispõe o **art. 783 do CPC**;
iii. A obrigação de fazer (entregar vale-alimentação) **jamais foi convertida judicialmente em obrigação pecuniária**, condição absolutamente essencial para desencadear o rito do art. 528 do CPC;
iv. A exequente procedeu à **atribuição unilateral de valores**, expandindo indevidamente o alcance da decisão judicial originária, conduta expressamente vedada pelo **art. 509, §4º, do CPC**;

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

v. A decretação de prisão civil somente é possível em caso de **inadimplemento de prestação alimentícia pecuniária, líquida e exigível**, o que não se verifica na hipótese, tratando-se, em verdade, de prestação **ilíquida e in natura**, incompatível com a medida extrema.

Dessa maneira, é inegável que o acórdão recorrido violou frontalmente os arts. **528**, **783** e **509, §4º**, todos do CPC, além de contrariar a jurisprudência obrigatória do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a **plausibilidade jurídica** do pedido se revela indiscutível.

O perigo de dano, por sua vez, é **evidente, concreto e imediato**.

A decisão impugnada **restabeleceu a possibilidade de prisão civil** do Recorrente, podendo a ordem ser cumprida a qualquer tempo, resultando em:

- **restrição indevida da liberdade**, o mais grave dos danos possíveis, de natureza irreversível;
- execução de medida coercitiva baseada em obrigação **não fixada em pecúnia** e, portanto, ilegal;
- violação direta ao **devido processo legal**, ao contraditório e à própria segurança jurídica;
- **prejuízos profissionais, sociais e familiares** de magnitude incalculável e sem possibilidade de plena reparação ulterior.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, em se tratando de prisão civil, o periculum in mora **é presumido**, ante a natureza extrema da medida:

> HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. SÚMULA 691/STF . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. EXEQUENTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, ATINGIU A MAIORIDADE, INGRESSOU NO MERCADO DE TRABALHO E ADQUIRIU AUTONOMIA FINANCEIRA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE FOI

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

> OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO . IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. MEDIDA EXTREMA QUE SÓ SE JUSTIFICA NA NECESSIDADE URGENTE DE MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO ALIMENTANDO. DÍVIDA QUE DEVE SER SATISFEITA PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. 1 . Nos termos da Súmula 691/STF, descabe a impetração de habeas corpus contra decisão do relator que indeferiu a liminar de habeas corpus impetrado perante outro Tribunal. Possibilidade, no entanto, de concessão da ordem de ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade. 2. A prisão civil do devedor de alimentos, autorizada de forma excepcional pelo inciso LXV do art . 5º da CF e pelo art. 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, se justifica na necessidade urgente de manutenção da vida e da subsistência digna do alimentante. 3. Caso concreto em que o exequente, no curso da execução, atingiu a maioridade, ingressou no mercado de trabalho e adquiriu autonomia financeira, tendo concordado com a exoneração da obrigação alimentar, em acordo homologado judicialmente . 4. Não havendo mais a necessidade urgente apta a amparar a medida extrema de prisão civil, a dívida alimentar deve ser satisfeita pelo rito expropriatório. Precedentes. 5 . Impossibilidade de prisão civil no presente caso. 6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
> (STJ - HC: 746283 GO 2022/0166368-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

A mera possibilidade de cumprimento do mandado de prisão, portanto, já é suficiente para autorizar o deferimento da tutela provisória.

Ressalta-se que eventual provimento futuro do Recurso Especial **não teria o condão de reparar os danos decorrentes de prisão indevida**, pois a liberdade — bem jurídico fundamental — não comporta restauração plena após violada.

Assim, o periculum in mora encontra-se **inequivocamente configurado**.

A medida liminar pleiteada — suspensão imediata da eficácia da ordem de prisão — é **plenamente reversível**, podendo ser restabelecida caso o Recurso Especial seja

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

PROJUDI - Recurso: 0144957-05.2025.8.16.0000 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Geisa Borges da Silva
03/12/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Arq: Petição

futuramente desprovido. Por outro lado, permitir o cumprimento da ordem resultaria em dano irreparável e incompatível com a própria razão de ser da tutela provisória.

Ressalte-se, ainda, que o Recorrente **não dispõe de qualquer outro meio processual apto** a impedir a consumação do dano, pois:

- o Tribunal de origem **denegou a ordem de habeas corpus**, e
- apenas a tutela excepcional do STJ pode impedir que a prisão indevida se concretize antes do julgamento do mérito recursal.

A concessão da liminar, portanto, apresenta-se não apenas adequada, mas **absolutamente necessária**, a fim de evitar grave lesão ao direito fundamental de liberdade e assegurar a utilidade do Recurso Especial.

5 - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, REQUER-SE à Vossa Excelência:

a) **o recebimento e processamento do presente Recurso Especial**, por estarem preenchidos todos os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, nos termos do art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, bem como dos arts. 1.029 e seguintes do CPC;

b) **o conhecimento do recurso**, porquanto tempestivo, dispensado de preparo, devidamente prequestionado e cabível ante a violação direta de dispositivos de lei federal e divergência jurisprudencial;

c) **o provimento do Recurso Especial**, para reformar integralmente o acórdão recorrido, a fim de:

c.1) reconhecer a **ilegalidade da decretação da prisão civil**, uma vez que fundada em obrigação **in natura**, destituída de liquidez, certeza e exigibilidade, em manifesta violação aos arts. **528, 783, 509 §4º e 805 do CPC**, bem como ao art. **884 do Código Civil**;

c.2) declarar **inexequível**, nos moldes em que proposta, a execução de alimentos que atribuiu valor unilateral e arbitrário ao vale-alimentação, ampliando indevidamente o conteúdo do título judicial;

Mal. Deodoro, 630
Conj. 1408 - Centro - Curitiba
geisaadvocacia@gmail.com
(41) 9 9851-4950

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

c.3) determinar que eventual execução observe **estritamente os limites objetivos da decisão exequenda**, vedando-se qualquer conversão automática da obrigação de fazer em obrigação de pagar sem prévia decisão judicial;

c.4) restabelecer definitivamente a **suspensão da ordem de prisão civil**, reconhecendo ser indevida a medida extrema na hipótese dos autos.

d) Caso superado o pedido principal, requer-se, subsidiariamente:

d.1) o reconhecimento da **necessidade de prévia liquidação** da obrigação alimentar, com retorno dos autos à origem para que se defina, por decisão judicial fundamentada, eventual valor pecuniário do benefício;

d.2) a determinação de que **nenhuma medida coercitiva extrema**, incluindo prisão civil, seja aplicada até que haja título executivo certo, líquido e exigível.

e) Seja deferido o pedido liminar para que seja suspensa a ordem de prisão em face do Recorrido.

f) Requer, ainda, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado subscritor, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

Nestes termos, pede-se deferimento,

Curitiba, 3 de dezembro de 2025.

(assinado digitalmente via certificado)

Geisa Borges

Advogada – OAB/PR 68315

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT33 3TMAF KZ28W NH9QU

Mal. Deodoro, 630
Conj. 1408 - Centro - Curitiba
geisaadvocacia@gmail.com
(41) 9 9851-4950